

1501128-11.2019.8.26.0003

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... e pagamento de 30 dias-multa, para o delito de furto.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência, a segunda qualificadora pode ser usada para exasperar a pena-base. Nesse sentido, cito:

"EMENTA Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado.

Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501128-11.2019.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501128-11.2019.8.26.0003

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2225249/2019 - 06º D.P. CAMBUCI, 4365827 - 06º D.P. CAMBUCI, 1067/19/106 - 06º D.P.

CAMBUCI, 2225249 - 06º D.P. CAMBUCI, 1067/19/106 - 06º D.P. CAMBUCI, 2225249 - 06º

D.P. CAMBUCI, 1067/19/106 - 06º D.P. CAMBUCI, 2225249 - 06º D.P. CAMBUCI,

1067/19/106 - 06º D.P. CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDA e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

RENAN FERREIRA FERNANDES e THAIS DOS SANTOS GIOVANELLI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 155, §4º, I, II e IV, c.c. 29, caput, ambos do Código Penal, porque em 07 de maio de 2019, durante o período diurno, no apartamento 142 da Rua Desembargador Aragão, 21, Bairro Vila Mariana, nesta Capital, agindo em concurso ajustado de ações, subtraíram, para si próprios, mediante rompimento de obstáculo e fraude, coisas móveis alheias, consistentes em um notebook, tablet, joias, valores em dólares e euros - um mil dólares e um mil e

duzentos euros - bem como um revólver que pertencia ao genitor da vítima Regina Carneiro Almada.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, os acusados se dirigiram ao local acima indicado, onde primeiramente THAIS, apenas ela, se dirigindo ao porteiro que então lá laborava, Ricardo Batista de Oliveira La Sales, logrou enganá-lo ao dizer "que iria se dirigir ao apartamento 73" e que "iria esperar no Hall o morador descer" (pg. 05; sic), teve a entrada permitida no condomínio.

Em seguida, constatou que no apartamento 142 (de Regina Carneiro Almada) não havia ninguém naquele momento.

Assim, THAIS saiu do prédio e, pouco depois, retornou acompanhada de RENAN, ocasião em que o mesmo porteiro lhe permitiu entrada ao condomínio.

Os acusados, então, se dirigiram ao apartamento 142 da vítima, arrombaram uma porta de entrada e, assim ganhando o interior, lá dentro rapidamente encontraram e se apoderaram dos bens acima descritos e os acondicionaram em sacolas. Após a subtração, saíram em fuga.

Ocorre que a vítima, assim que se deu conta do ocorrido, acionou policiais do 6º DP desta Capital e lhes passou imagens da câmera de segurança, captadas na própria ocasião dos fatos, o que ensejou que RENAN e THAIS acabassem identificados.

Os acusados foram reconhecidos pelo porteiro Ricardo Batista de Oliveira La Sales como sim sendo as duas pessoas que, mesmo contra as regras de seu trabalho, permitiu que entrassem no condomínio na ocasião dos fatos.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022 (fls. 185/187).

Os réus foram citados (fls. 245/248), foram apresentadas respostas à acusação (fls. 209 e 263/264) e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após os acusados foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, requereu a condenação nos termos da denúncia.

Já o Dr. Defensor Público por ambos os réus requereu suas absolvições, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, confissão, menoridade relativa para RENAN. Regime mais brando que o fechado, substituição por penas alternativas e direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, pelas imagens de fls. 338/340, pelo laudo pericial de fls. 329/332 (ref. ao local dos fatos) e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime pelos acusados, outrossim, restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, os réus permaneceram silentes (fls. 08/09).

Em seu interrogatório judicial, o réu RENAN CONFESSOU a prática do delito. THAIS entrou primeiro, o buscou, procuraram um apartamento vazio, arrombaram a porta com a mão, era frágil, subtraíram os bens, menos o revólver.

A acusada THAIS CONFESSOU a prática do delito. Colocou a mão no portão, sistema de "gaiola", disse ao porteiro que ia a um apartamento, acha que 71, e estava com a chave. Ele a deixou entrar, subiu, foi apertando as campainhas aleatoriamente, eram dois por andar, tinha um andar em que os dois estavam vazios, optaram por um.

Desceu, buscou RENAN e forçaram a porta, com chutes, e conseguiram abrir. Dentro do apto pegaram os pertences da vítima, acha que usou uma sacola da vítima. Já tinha sido processada antes.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A ofendida Regina afirmou que morava no local, não estava em casa, a moça pediu para ir ao sétimo andar, o porteiro disse que o morador não estava, ela disse que ia esperar no hall. Viu pelas câmeras que ela subiu, desceu e voltou a subir com um homem. Seu apartamento foi arrombado com chave de fenda, eles entraram e subtraíram os bens. Sabe de tais fatos pelas filmagens. Ela saiu com uma sacola sua. Diz o porteiro que foi enganado pela moça e ele foi demitido, acha que ele "bobeou". Reconheceu fls. 338/339 como sendo as filmagens do dia do crime, com a sacola de sua propriedade que mencionou.

Inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, em razão do caráter clandestino do crime. No caso dos autos, as palavras da vítima foram uníssonas e coesas, não existindo qualquer motivo para delas se duvidar. Nesse sentido, cito:

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras (...)" (TJSP; Apelação Criminal 0000167-71.2016.8.26.0611; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Artigo 155, caput, do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima, ainda que colhida somente na fase preliminar, mas desde que corroborada pela prova produzida em juízo, é de suma valia (...) Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 1527914-28.2021.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Ademais, a testemunha Ricardo Batista de Oliveira La Sales disse que trabalhava na portaria do prédio. A moça perguntou se ele a conhecia, disse que não, ela veio "com agressão" e "deu um branco" e acabou abrindo o portão para ela. Ela entrou e saiu depois de um tempo. Ela saiu e voltou com um amigo. Isso foi no horário que ia almoçar. Ela entrou sem nada, mas acha que o rapaz entrou com um ferro, alguma coisa. Não viu nenhum dos dois arrombando a porta do apartamento. Deixou a moça entrar as duas vezes.

Já o Policial Civil Bruno Verdasca P. Brunello, reconheceu os réus em audiência e disse que a vítima informou sobre o crime, foram ao local, pegaram as imagens, passaram a analisá-las e reconheceram o réu pelos furtos de residência que cometem na área. Em grupos policiais já circulou as imagens deles por diversas vezes porque eles são contumazes. Intimaram o porteiro, que permitiu a entrada, ele reconheceu os réus por fotografias. O modus operandi deles era sempre o mesmo, eles entravam através de uma moça bem vestida e bonita, o porteiro deixava entrar com medo de retaliações e então arrombavam as residências. Pelas imagens conseguiram ver os dois pelas imagens e aí intimaram o porteiro. Exibida fls. 338 dos autos à testemunha, reconheceu como sendo as imagens que embasaram as investigações.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa

aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem rebuscos, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

O crime de furto restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução)"(REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude

de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Ademais, de rigor o reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes, do rompimento de obstáculo e da fraude, que restaram demonstradas pela prova oral coligida nos autos, estando ao penúltima também comprovada pelo laudo pericial de fls. 329/332.

Inafastável, porém, a condenação dos acusados por infração ao art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1) O acusado RENAN era tecnicamente primário à época dos fatos, embora registre diversas condenações posteriores (fls. 222/229).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, considerando o delito foi praticado mediante três qualificadoras, atenta à jurisprudência do C. STF, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em três anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, para o delito de furto.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência, a segunda qualificadora pode ser usada para exasperar a pena-base. Nesse sentido, cito:

“EMENTA Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado.

Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (STF - HC: 99809 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01) destaquei.

Pela menoridade relativa do acusado à época dos fatos e pela confissão, reduzo a pena em 1/3, totalizando dois anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa.

Torno definitiva a pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

2) A acusada THAIS é duplamente reincidente (fls. 230/244).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, considerando o delito foi praticado mediante três qualificadoras, atenta à jurisprudência do C. STF, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em três anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, para o delito de furto.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência, a segunda qualificadora pode ser usada para exasperar a pena-base. Nesse sentido, cito:

“EMENTA Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado.

Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (STF - HC: 99809 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01) destaquei.

Compenso a confissão com a reincidência.

Torno definitiva a pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade

do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte da ré.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR os réus:

1) RENAN FERREIRA FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 20 dias-multa, com unidade no mínimo; e

2) THAIS DOS SANTOS GIOVANELLI, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal, ao cumprimento da pena de três anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 30 dias multa, com unidade no mínimo.

Vez que o réu RENAN já respondia por outros processos à época dos fatos e que a acusada THAIS é reincidente, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, determino que o réu RENAN deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto. Já acusada THAIS deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, dadas as suas reincidências e esta nova condenação, que indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Vez que os acusados responderam soltos aos termos do processo, não dando causa à decretação de suas custódias preventivas, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-las neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA